

1501709-13.2019.8.26.0072

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Neyton Fantoni Júnior

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... em poder do acusado, dias após o furto (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 358).

Sob o crivo do contraditório, o Guarda Municipal JÚLIO MARQUES MADEIRA NETO relatou que não presenciou o furto tratado nestes autos, mas afirmou que no dia 16 de outubro de 2019, juntamente com seu colega André, abordou o acusado, que havia furtado um Fusca. Na ocasião, ele ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

1ª Vara

Avenida Oswaldo Perrone, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501709-13.2019.8.26.0072 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501709-13.2019.8.26.0072

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2326474/2019 - 2º Distrito Policial de Bebedouro, 8458153 - 02º D.P. BEBEDOURO, 3889/19/912 - 02º D.P. BEBEDOURO, 3744/19/912 - 02º D.P. BEBEDOURO, 2326474 - 02º D.P. BEBEDOURO, 3889/19/912 - 02º D.P. BEBEDOURO, 3744/19/912 - 02º D.P. BEBEDOURO, 2326474 - 02º D.P. BEBEDOURO, 3889/19/912 - 02º D.P. BEBEDOURO, 3744/19/912 - 02º D.P. BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIC LUIZ VIEIRA DA COSTA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Neyton Fantoni Júnior

Vistos, etc.

ERIC LUIZ VIEIRA DA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao art. 155, § 4º, II, do Código Penal, porque em 05.10.2019, por volta das 11:00 horas, na Rua Guido Paganelli, nº 130, Jardim Marajá, nesta cidade e Comarca de Bebedouro, subtraiu para si, mediante fraude, um automóvel FORD PAMPA L, placa BKD-3733, cor azul, no valor aproximado de R\$ 8.285,00, pertencente a Natalino Antônio

de Souza. Segundo descreveu a denúncia, a vítima estava em frente à sua casa quando o acusado se aproximou de bicicleta, parou e perguntou se sabia de alguma casa para alugar. Durante a conversa, o acusado perguntou se a vítima vendia o seu carro, e a vítima respondeu que o preço era R\$ 9.000,00. O acusado fingiu interesse em comprar o veículo e pediu para dar uma volta para experimentá-lo. Como a vítima já tinha visto o acusado duas vezes em seu bairro, em ocasiões anteriores, acabou concordando. Cerca de dez minutos depois, o acusado retornou dizendo que iria buscar o dinheiro e saiu novamente com o veículo da vítima. Não retornou mais, não devolveu o automóvel e não o pagou. Aproximadamente 15 dias depois do furto, um sobrinho da vítima encontrou o veículo abandonado próximo a um canavial, ocasião em que a vítima providenciou um guincho e retirou o veículo do local. Em 16.10.2019, guardas municipais abordaram o acusado e encontraram em poder dele a chave do veículo da vítima, que reconheceu o acusado por fotografia como sendo o autor do furto. Informalmente, o acusado confessou a prática do delito.

A decisão proferida a fls. 201 decretou a prisão preventiva do acusado, com cumprimento do mandado de prisão a fls. 217/227. Defesa preliminar apresentada a fls. 273/277. Denúncia recebida. Foi produzida a prova oral e realizado o interrogatório do réu por meio virtual, conforme Termos de Audiência de fls. 320/321 e 356/357 e mídias digitais disponibilizadas no SAJ a fls. 322 e 358. Encerrada a instrução, o Ministério Público postulou a procedência da ação penal e a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 359/362), enquanto a Dra. Defensora postulou a aplicação da pena em patamares mais favoráveis diante da confissão espontânea do acusado (fls. 363/365).

É o relatório.

Procede a ação penal.

A materialidade do crime de furto qualificado mediante fraude ficou demonstrada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, pelo boletim de ocorrência e pela confissão do acusado.

Na fase preparatória da ação penal, o acusado afirmou que estava passando pelo local dos fatos com a sua bicicleta e viu que a vítima estava vendendo o veículo descrito na denúncia. Pediu para a vítima dar uma volta no carro para testá-lo, dizendo que voltaria para pagar o valor solicitado. Saiu do local e parou em alguns bares para tomar pinga. Não voltou para pagar a vítima. Ficou com o veículo por 20 (vinte) dias e o abandonou em uma estrada de terra próxima ao bairro Souza Lima (cf. termo de fls. 36/37).

Em juízo, novamente confessou o furto, disse que realmente cometeu esse fato. Morava na rua, bebia muita pinga e usava drogas. Algumas coisas que fez não se recorda, mas deste fato se lembra, está arrependido. Bateu palmas na casa da vítima e perguntou se a Pampa estava a venda, então pediu para dar uma volta e não voltou mais (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 358).

A vítima NATALINO ANTÔNIO DE SOUZA foi ouvida em juízo e confirmou a versão anteriormente apresentada perante a autoridade policial. Relatou que foi vítima do crime narrado na denúncia. Estava defronte a sua casa, quando o acusado se aproximou e perguntou se o declarante vendia o seu carro. Respondeu que sim e que o preço era R\$ 9.000,00. O acusado fingiu estar interessado em comprar o veículo e pediu para dar uma volta para experimentá-lo. Pouco depois, o acusado retornou dizendo que iria buscar o dinheiro e saiu novamente com o veículo, não mais retornando. Conhecia o acusado do bairro, por isso acabou concordando que ele experimentasse o carro. O acusado não devolveu o automóvel e não o pagou. Cerca de 15 dias depois, um sobrinho do declarante encontrou o veículo abandonado próximo a um canavial. Soube que a polícia encontrou a chave de seu veículo Ford Pampa em poder do acusado, dias após o furto (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a

fls. 358).

Sob o crivo do contraditório, o Guarda Municipal JÚLIO MARQUES MADEIRA NETO relatou que não presenciou o furto tratado nestes autos, mas afirmou que no dia 16 de outubro de 2019, juntamente com seu colega André, abordou o acusado, que havia furtado um Fusca. Na ocasião, ele estava com a chave do veículo Ford/Pampa que ele havia furtado da vítima, dias antes, fato tratado nestes autos. Só soube que a chave que estava com o acusado era do Ford/Pampa depois (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 322).

Também sob o crivo do contraditório, o Guarda Municipal LUIZ ANDRÉ ROSA JÚNIOR afirmou que trabalhou com seu colega Marques no dia 16 de outubro de 2019, quando abordaram o acusado. Naquele momento, o acusado estava em poder da chave do veículo Ford/Pampa que ele havia furtado dias antes, da vítima destes autos. ficaram sabendo que dias antes o acusado tinha furtado o Ford/Pampa (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 322).

Por sua vez, o Investigador de Polícia MARCOS FRANCISCO SANGALLI afirmou em juízo que a vítima, um senhor de idade, estava defronte a sua casa, quando o acusado se aproximou e perguntou se a vítima vendia o carro dela. Então, o acusado fingiu que estava interessado em comprar o veículo e pediu para dar uma volta para experimentá-lo, no que a vítima concordou. Na posse do veículo, o acusado nunca mais retornou, nem devolveu o automóvel. A própria vítima e os familiares dela apontaram o acusado, que tem o vulgo de “Bagacinho”, como sendo o autor do furto. A vítima reconheceu o acusado por fotografias, já que ele não foi encontrado na ocasião (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 322).

Conforme reiterado pela jurisprudência, a palavra dos agentes de segurança pública que atuaram na ocorrência não deve ser vista com ressalvas quando não afastada a credibilidade por outras provas, já que eles são agentes do Estado, servindo justamente para afastar a criminalidade e não há nada nos autos que indica que estão imputando falsamente a conduta ao acusado.

Em relação à qualificadora descrita na denúncia, assiste razão ao Ministério Público ao sustentar que “ficou demonstrada, já que a fraude teve como objetivo diminuir a vigilância da vítima e possibilitar a subtração, ou seja, o bem foi retirado da esfera de vigilância e da posse da vítima sem que esta percebesse que estava sendo despojada. Ou, em outras palavras, a fraude foi o meio empregado para burlar a vigilância da vítima sobre seus bens; em razão da fraude, a vítima sequer percebeu a subtração” (cf. fls. 362).

Diante de tal contexto probatório, mostra-se inafastável o desfecho condenatório, razão pela qual passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, uma vez que ostenta condenação definitiva pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com extinção da pena em 19.05.2014 (Processo nº 0002849-38.2006.8.26.0291 da 1ª Vara da Comarca de Jaboticabal/SP – cf. certidão de fls. 374/375), razão pela qual a pena-base será fixada acima do patamar mínimo legal em 1/6 (um sexto), perfazendo, portanto, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, de valor unitário mínimo.

Na segunda fase de aplicação da pena, incide a circunstância agravante da reincidência, uma vez que o acusado ostenta condenação pela prática de crime de furto com causa de aumento com extinção da pena em 18.12.2019 (Processo nº 0003138-26.2018.8.26.0072 da 2ª Vara desta Comarca de Bebedouro/SP – cf. certidão de fls. 370/371). Além disso, incide a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido contra vítima de 63

(sessenta e três) anos de idade (cf. fls. 22). Ainda nesta segunda fase, incide a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do Código Penal), que será compensada com a reincidência acima mencionada, razão pela qual a pena será agravada em 1/6 (um sexto) somente considerando que o crime foi praticado contra vítima maior de 60 (sessenta) anos de idade, perfazendo, portanto, 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, de valor unitário mínimo.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a pena fixada em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, de valor unitário mínimo.

Não há nos autos qualquer elemento que indique que o acusado seja financeiramente abastado, motivo pelo qual fixo para cada dia multa o valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime.

Pelo exposto, julgo procedente a ação penal para condenar o réu ERIC LUIZ VIEIRA DA COSTA, como incurso no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, de valor unitário mínimo, que torno definitiva por mostrar-se necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado em face dos maus antecedentes e da reincidência do acusado (cf. certidão de fls. 369/376). Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, incabível a aplicação no caso concreto considerando a reincidência do acusado e os maus antecedentes, denegado o recurso em liberdade por remanescerem as circunstâncias fáticas ensejadoras da manutenção da prisão processual, razão pela qual será recomendado na prisão em que se encontra. Formalize-se. Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, deverá ser descontado da pena definitivamente consolidada o período que o réu esteve preso exclusivamente por este processo (cf. certidão de fls. 377), com efetivação em sede de execução. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão pelo regime estabelecido.

Condene o acusado ao pagamento das custas processuais, conforme prescrito na alínea "a" do §9º do art. 4º da Lei Estadual nº 11.608 de 2003. Com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil, defiro ao acusado os benefícios inerentes à gratuidade da justiça, razão pela qual fica suspensa a exigibilidade das custas e despesas processuais, nos termos do §3º do mesmo dispositivo legal.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual para preenchimento do boletim individual estatístico e oficie-se a Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, III, da CF/88.

Com o trânsito em julgado, o réu terá o seu nome lançado no rol dos culpados.

Diante da nomeação formalizada pela Defensoria Pública/OAB (fls. 263), arbitro os honorários advocatícios no patamar máximo do código 301 da tabela própria. Expeça-se certidão.

P.I.C.

Bebedouro, 16 de dezembro de 2022.

NEYTON FANTONI JÚNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA